

موضوع الدرس: محاضرة / خاتمة قاعة بحث الفقه (ادلائن)

سنحدث عن نبذة عن المذاهب الفقهية.

المذاهب الفقهية بالنسبة للفقه المشار إليه هم ٨ مذاهب :-

- | | |
|------------|------------|
| ١ الحنفية | ٢ المالكية |
| ٣ الشافعية | ٤ الإباضية |
| ٥ الزيدية | ٦ الظاهرية |
| ٧ الامامية | ٨ الخبالة |

ولكن سوف نكتف بذكر ال ٤ مذاهب الآتية:
الحنفية والمالكية والشافعية والخبالة.

[أدلة] مذهب الامام أبو حنيفة :-

اسمه

هو النعمان بن ثابت بن زوهي بن مرزبان التيمي الكوفي.
وهو مولد لـ تيم الله بن ثعلبة

كمي ولد به

مولده: اتولد سنة ٨٠ هجرية

كمي توفي؟

وفاته: وتوفي عام ١٥٠ هـ

والامام أي حنيفة من اتباع التابعين (اي الى راو التابعين ولكن لم يرو
وهم القوم الذين راوا التابعين) (الصحابة)
ولكن لم يروا الصحابة.

والامام أبو حنيفة هو امام الحنفية وهو واحد الائمة الأربعة
واليه ينسب المذهب الحنفي.

- ومن اسمه الامام أبو حنيفة تم نسبة المذهب اليه وسمى المذهب الحنفي.

نشأته: (أين نشأ الأمام أبو حنيفة؟)

نشأ الأمام أبو حنيفة في الكوفة في بيت إسلامي. وكان يعمل خزازاً (أي يبيع القماش) والمقصود بالخز نوع قممات فخر مثل الكبر أو الوبس. واستمر يعمل خزازاً حتى جاد الإمام الشافعي الشبلي (فقيه الأثر) ولفته انتباهه إلى اختلاف العلماء (أي إذا لفت انتباهه إلى هذا؟) لأنه لمع فيه الفكر القوي ولمع فيه الزكاد فلفته انتباهه للاختلاف بين العلماء.

فاشتغل مع تجارته وعمله إلى جانب دراسة العلم ولكن دون أن يترك التجارة، فكان يبيع الخبز ويطلب العلم. (هذا هو مرحلة صباه معاً. أي وهو شاب).

أما بعد ذلك

انقطع للتدريس والفتية فقط فترك التجارة وعمله في التدريس والفتية فقط.

وجاد المنصور العباسي بعد ذلك وطلبه للقضاء في بغداد أنه يعمل قاض ولكن أى ورفض العمل في القضاء.

فخلق عليه المنصور العباسي ليفعلن ولكن أى حنيفة حلفاً أيضاً أنه لن يفعل.

فحبسه المنصور العباسي إلى أن مات أبو حنيفة سنة ١٥٠ هـ.

شيوخ الأمام أبو حنيفة؟ (أين منهم شيوخه؟)

شيوخه الذي درس تحت أيديهم ودرس الفتيه (أي أيديهم) -

درس الفتيه على يد مشايخ كبار الذين كانوا في عصره من ذلك الوقت والأمام أبو حنيفة لازمهم حتى يتعلم منهم الفتيه

① الشيف حاد بن أبي سليمان

② ابن أبي ليلى. ③ عطاء بن أبي رباح.

وهناك أيضاً: إسهات الشعبي .

والإمام أبو حنيفة عليه السلام كان ملازماً لشيوخه إلا أنه كثير السفر والترحال لبيت الله الحرام لكي يقابل الفقهاء والمحدثين في بيت الله الحرام في مكة والطبقة بحيث يتعلم منهم ويروا عنهم الفقه والأحاديث . ولقد شيخ منهم طريقته المختلفة فكان يتعلم من الطرق المختلفة .

* تلاميذ الإمام أبو حنيفة الذين تتلمذوا على يديه :-

كان له تلاميذ كثيرون فهم الزاد كان يجلس مع الإمام أبو حنيفة فترة من الزمن يتلمذ على يديه ثم يرجع إلى بلده ، ومنهم الذين كانوا يلزمونه طوال الوقت . "يقال أنه كان له تلاميذ كثير وملاوا 360 تلميذاً"

ومن أشهر تلاميذ الإمام أبو حنيفة :-

- هو الإمام أبو يوسف القاضي .
- والإمام محمد بن الحسن الشيباني .
- والإمام زفر .
- والإمام الحسن بن زياد اللؤلؤ الكوفي .

(أذكرى ثناء العلماء عليه)

ثناء العلماء على الإمام أبو حنيفة :-

شهد له كبار العلماء فاعصه بما لديه من الفقه والعلم ومن ضمن ثناء العلماء عليه : أن الإمام أبو حنيفة قد رأى رؤية في المنام أنه كان ينبت قبر النبي (ص) فبعث أحد يسأل الإمام ابن سيرين (مفسر أحلام) عن الرؤية التي رآها في المنام فكان رد الإمام ابن سيرين عليه أن صاحب هذه الرؤية ينور علماً لم يسبقه أحد قبله .

(الأصل الذي بنى عليه الإمام أبو حنيفة مذهبه)

التاريخ

موضوع الدرس:

أصول المذهب الحنفي :- "إيه أصول الاستنباط بالنسبة لهم"

والقرآن الكريم "وما الذي بنا عليه الحكم"

الأهل والأصحاب "اتَّبِعُوا الْأَهْلَ بِتَابِعَتِهِمْ مِنْ"

فِي صِغَةِ الْأَهْلِ عِنْدَ جَمِيعِ

المذاهب هو القرآن الكريم

الإمام أبو حنيفة عندما كان يتحدث عن مذهبه وعن الأصول التي استند

عليها كان يقول: أَخَذْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ، "أي يستنبط الأهل من كتاب"

فإن لم أجد في سنة رسول الله (ص)،

فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله

أخذت بقوله الصحابة أَخَذْتُ بِقَوْلِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُمْ وَادِع

مِنْ شَيْءٍ مِنْهُمْ

١٢) السنة النبوية المظهرة: الإمام أبو حنيفة كان يعتمد السنة النبوية في بناء أحكامه

ولكن كان أبو حنيفة لا يأخذ جميع الأحاديث بل كان يتشدد في قبول

الحديث

فكان يتحرى عن رجال الحديث ويحري من صحة روايتهم أم لا

وكان لا يقبل الخبر عن رسول الله (ص) إلا إذا رواه جماعة عن جماعة

فذلك يتأكد من صحة نسب القول إلى النبي (ص)

أو يكون القول اتفق الفقهاء الأنصار على العمل به

فبالنسبة لمذهب الإمام أبو حنيفة فبسبب تشدده في قبول الحديث

فهذا يؤدي إلى تضيق العمل بالحديث في مذهبه

١٣) التوسع في القياس :

فالقياس معناه $\hookrightarrow$ الحاق مسألة لا زل فيها بمسألة أخرى ورد فيها نص

لاشتراكهما معاً في علة الحكم

وبناء عليه عندما كان أبو حنيفة يتشدد في قبول الحديث وبذلك ضاعت

دائرة الاستدلال في مذهب الإمام أبي حنيفة ترتب على ذلك أنه كان

* بعد الكتاب والسنة على قوله كان الامام أبو حنيفة يأخذ بالقياس
⇒

التاريخ :

موضوع الدرس :

يتوسع في الأخذ بالقياس .
فكان يعمل برأيه في المسألة ويحكم في استنباط حكمها من غير أن يتقيد بقوله أحد من الصحابة أو التابعين .

١١٥
[٤] الاستحسان :-
بأن يعدل الجهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أمثل يقتضي العدول عن الأول .

مثال : لو واحد ميسور الحال وقعت أرض زراعية لديه لهيئة الأوقاف للفهم فالمفتري أن الأرض الزراعية يرد له فيها حق المسير وحق الشرب دون أن يذكر ذلك الحق .
فبالقياس نرى هذه الأشياء لا تدخل مع الأرض الموقوفة لأنه لم يذكرها .
ولكن استحساناً فندخل حق المسير وحق الشرب مع الأرض الموقوفة على أن من غير الجاهل من منحن قدر نستفيد بالأرض الزراعية .

١٢٠
[٥] الكيل الشرعي :-
فكثير من الباحثين الذين كانوا مهتمين بفقه الامام أبي حنيفة هم الذين نسبوا الكيل الشرعي للامام أبي حنيفة ولكن جاء الامام ابن القيم ونقض نسبة الكيل الشرعي للامام أبي حنيفة وقال :
ان المتأخرين قد احدثوا حديثاً لم يجمع القول بها عن أحد ونسبوا الى الائمة ولكنهم من طائفت في نسبتها اليهم .

١٢٥
[٦] العرف العام :-

العرف هو المتعارف عليه أو ما تعامل عليه الناس في ذلك العصر .
فالامام أبي حنيفة كان عندما لا يجد نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فكان يذهب الى العرف .
والثابت بالعرف والمقارن عليه لدى الناس كالثابت بالدليل شرعي أو ثابت بنص شرعي .

كان لا يذهب الى العرف الا اذا كان لا يجد نصاً في كتاب الله أو سنة رسول الله
(١٢٥) الامام أبو حنيفة كان يعمل بالعرف في مسائله ؟ (ن)

* مصطلحات المذهب الحنفي *

* الأحناف ← عندما يذكر كلمة الأحناف في كتبهم معناها : أكابر علماء المذهب الحنفي .

فيراد بها الأصحاب وهم أكابر علماء المذهب الحنفي .

* الإمام الأعظم أو إمام المذهب أو صاحب المذهب
فالمقصود به ← الإمام أبي حنيفة

* الصاجين المقصود بهم ← الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني .

* الشيخان المقصود بهم ← الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف .

* الطرفان ← الإمام أبي حنيفة والإمام محمد بن الحسن الشيباني .

* عندما يذكر عند كذا فتدل على المذهب .

* عندما يذكر عن فتدل على أنها ← رواية من المذهب .
"عن المذهب / عن الأصحاب"

* ظاهر الرواية المقصود بها ← القول الرابع لأئمة المذهب الحنفي في هذه المسألة .

* كتب ظاهر الرواية

المقصود بها ← كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني .

التي هي ٦ كتب (المبسوط ، الجامع الكبير ، الجامع الصغير ،
والسير الكبير ، والسير الصغير ،
والزيادات)

* لفق له يراد بها ← الإمام أبي حنيفة .

هم فقهاء من المذهب الحنفي ولكن
لم يتركوا الامم أي حنيفة.

موضوع الدرس:

لفظ المشايخ الموصوفية من لم يترك الامم أي حنيفة

المذهب المالكي :-

[ثانياً] امام المالكية الامام مالك بن أنس

تقديم :- هو الامام ابو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر .
وهو امام الهجرة وأحد الأئمة الاربعة .

مولده :- ولد في المدينة عام ٩٣ من الهجرة .

وفاته :- وتوفي عام ١٧٩ هـ .

ولد في خلافة سليمان بن عبد الملك بن مردان

شيوخ الامام مالك :- أشهرهم :- من أشهر المشاركين لديه :-

- (١) الثوري ببيعة الرأي .
- (٢) الامام عبد الله بن هرم .
- (٣) الامام نافع مولي بن عمر .
- (٤) الامام بن شهاب الزهري .

تلاميذ الامام مالك :- المذهب المالكي انتشر في كثير من البلدان ومن أشهر التلاميذ :- بواسطة تلاميذ الامام مالك .

- (١) عبد الله بن وهب .
- (٢) عبد الرحمن بن القاسم .
- (٣) أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري .
- (٤) عبد الملك بن الماجشون .

* **أصول الإمام مالك وموقعه في استنباط الأحكام في مذهبه**

الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك كثيرة جداً:

1) **أولها: القرآن الكريم**

فكان الإمام مالك يستدل ويستنبط الأحكام من القرآن الكريم بدون جدال فكان يأخذ بنص القرآن.

- ولو كان مفهوم حكم معين من الآيات كان يأخذ به سواء مفهوم مخالفة أو موافقة.
- ولو كان القرآن فيه مع علمة صحيحة بناد عليه ترتب عليه الحكم فكان يأخذ بهذه العلة ويعتصم عليها باقى المسائل.

2) **السنة النبوية المفهومة**

الإمام مالك بن أنس كان من أئمة الحديث فهدى لحيته فقهه وأما كان من أئمة الحديث ما كان رجال الحديث يشهدون لذلك أنه كان من أئمة الحديث وكانوا يعتبروا سند الإمام مالك من أصح الأسانيد وكانوا يسمونها بالسلسلة الذهبية.

3) **روايات الإمام مالك من أصح الأسانيد؟ (١)**

فعلى الرغم من أن الإمام مالك من أئمة الأحاديث وكان أيضاً يتشدد في الرواية إلا أنه كان يقبل الحديث المرسل الذي رواه التابعين عن النبي (ص) مباشرة دون أن يذكر الصحابي الذي رواه عنه.

4) **الإمام مالك كان يقبل الحديث المرسل (٢)**5) **أبو حنيفة كان يقبل الحديث المرسل (X)**

التصويب: الإمام أبو حنيفة لا يقبل الحديث المرسل وكان يتشدد.

* إذاً كان الإمام مالك يقبل الحديث المرسل مادام تأكد أن رواه كانوا ثقة وعمل وليست فيهم خاسفة

(٣) عمل أهل المدينة: كان من أهم المصادر التي كان يعتمد عليها الإمام مالك في استنباط الأحكام.

كان الإمام مالك يعتبر عمل أهل المدينة مصدراً فقهماً يعتمد عليه في الفتاوى الخاصة به.

فكان يرى أن الصحابة قد سمعوا من النبي (ص) وهم أعلم الناس بالتنزيل حينئذ، والناس كانوا يأتون لهم من جميع الأقطار في موسم الحج لكي يأخذوا من علم الصحابة في الأشياء التي لم يكن يوجد بها شيء من كتاب ولا من سنة.

فالصحابة كانوا إذا وجدوا من كتاب أو سنة أخذوا به وإذا لم يوجد اجتهدوا لأنهم كانوا يعيشون في عصر الرسول (ص) وكانوا يأخذون عنه.

(الفقهاء أنه من عمل)

ف إلى أجمع عليه أهل المدينة كان الإمام مالك يأخذه في استنباط الأحكام.

ويعتبر عمل أهل المدينة لديه حجة من بعد الكتاب والسنة مباشرة.

(٤) قول الصحابي:

فكان الإمام مالك إذا لم يجد في المسألة شيء من كتاب ولا سنة ولا إجماع على عمل أهل المدينة في ذلك المسألة فكان يأخذ بقول الصحابي.

فلو قال أحد من الصحابة أن الحكم في هذه المسألة كذا فكان الإمام مالك يأخذ بقول الصحابي ويعتبر رأي هذا الصحابي حجة مادام لم يرد قول مخالف لقول الصحابي.

* فعقول الصحابي عنده كان يفضي به العام.

* وكان قول الصحابي عند الإمام مالك مقدّم على القياس.

* وكان قول الصحابي عنده حجة.

* ولكن عمل أهل المدينة مقدّم على قول الصحابي.

* الإمام مالك عندما كان لا يجد في حاشية نص من كتاب أو من سنة فكان يذهب إلى عمه أهل المدينة أو قول الصحابي

٥ المصالح المرسلة :

← معنى المصلحة : هي المنفعة المقصودة من ذلك .

فكان ينظر في المسألة إذا ترتب عليها جلب منفعة أم دفع مضرة فكان يرى وينظر بناء على المترتب على المسألة أو على هذا الحكم فكان يحكم به .

* كانت المصالح المرسلة من الأسس التي اعتمدها الإمام مالك في منحه

فالمصلحة المرسلة هي المصلحة التي أرسلها الشرع فمعتبرها في الغموض أي أطلقها فلم يعتبرها ولم يلغها .

٦ القياس :

الإمام مالك إذا لم يجد نص من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل المدينة أو قول صحابي فكان الإمام مالك يحكم ويستنبط الحكم بناء على القياس .

مثال : أنه قاس المرأة الحائض إذا لم يجد الماء على المرأة الجنب التي كانت لا تجد الماء فتتيمم

فإذا أرادت المرأة الحائض الطهارة والاغتسال ولم يجد الماء مبارها تتيمم قياساً على المرأة الجنب .

[٧] سد الذرائع :-

"فالفعل يكون من ظاهرة صراح ولكنه يؤدي إلى مفسدة أو نفع محذور"

أي ما يكون ظاهره الإباحة ولكنه يتوصل به إلى فعل محذور أو يؤدي به إلى مفسدة حتى لو كان في الأصل والاساس الفعل صراح ولكنه يتوصل به إلى مفسدة

فكانت الامم مالت يفتي ويحكم بعدم جواز الفعل الذي في الأصل صراح لكونه يتوصل به إلى فعل محذور.

مثال : لو أحرأى حلال سؤال بمفرده .

والكل لم يتمكنوا من رؤيته الحلال .

فبناء على قول الشافعي بمفرده أنه سيفقر وهو مسئول عن نفسه إني بالنسبة للآخرين لن يكون هناك إفطار .

فمن الفمكت أن بعض الفساق يقولوا أنهم رأوا حلال سؤال وأنهم سيففرون مثل ذلك قص الأول .

فجاد الإمام مالك وافتي بالنسبة للذي رأى حلال سؤال بمفرده أنه لا يفطر أي لا تكون هذه ذريعة لإفطار القساق الآخرين .

* مصطلحات المذهب المالكي :

- (١) مصطلح : المدينون $\Leftarrow$ المقصود بها من مذهب الامام مالك عندما تذكر من كتبهم فالمقصود بها :
- (١) الرواة الذين راعوا الامام مالك وهم ابن كنانة وابن المجشون ومصنف وابن نافع وابن مسلمة .
- (٢) المالكية بوجه عام . رأي
- * وسموا بالمدينون نسبة إلى الامام مالك عالم المدينة .
- (٣) مصطلح : المصريون $\Leftarrow$ يشار به إلى علماء مصر الذين حملوا لواء المذهب المالكي .
- (٣) عندما يذكر قول الشيخ $\Leftarrow$ المقصود به : ابن أبي زيد القيرواني .
- (٤) لفظ الامام $\Leftarrow$ المقصود به : الامام المازري .
- (٥) مصطلح الشيوخ $\Leftarrow$ المقصود به : محمد عبدالله بن اعزيد و ابو الحسن القابلي .
- (٦) القاضيان $\Leftarrow$ المقصود به : القاضي بن القصار والقاضي عبد الوهاب .
- (٧) القضاة الثلاثة $\Leftarrow$ المقصود بهم : القاضي بن القصار والقاضي عبد الوهاب واباجي

موضوع الدرس: الحاضرة الثانية في المذهب / فاضلة قاعة بحث فقه

[ثالثاً] المذهب الشافعي : الإمام الشافعي

تعريفه ← هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن العثمان الشافعي .

مولده ← ولد سنة ١٥٠ هجرية بغزة .

وفاته ← توفي سنة ٢٠٤ هـ في مصر .

نشأته ← كيف نشأ الإمام الشافعي ؟

هو ولد في غزة ولكن والدته خافت عليه من الفتيان ومن هوّن نفسه فألحقته في أهل مكة لكي يدرس على يد المتأخرين والعلماء هناك .

فلما ذهب إلى مكة درس على يد العلماء والفقهاء والحديث وعندما درس على يدهم بلغ شأنًا عظيمًا في الفتية فأذن له في الفتية . (فعند ذلك أنه رمل درجة كبيرة في العلم)

وعندما وصل له خبر الامام مالك قرر أن يهاجر إليه في المدينة ولكن عندما قرر الذهاب للامام مالك أراد أن لا يذهب إليه وهو ليس لديه علم عن الامام مالك ، فاستعّار كتاب الموطأ من أحد الأسخام في مكة وقراه وذهب بعد ذلك للمدينة ومقابل الامام مالك .

فقال له الامام مالك : يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإن لك شأنًا في هذا العلم فإن الله تعالى قد اهدى إلى نوراً فلا تطفئه بالمعاصي .

(و ما هي نصيحة الامام مالك للإمام الشافعي ؟)

وبعد ذهابه للمدينة عاد إلى بغداد.

"ولما كان في مكة والمدينة تعلم علم أهل الحجاز" الذي كان منقولاً
فتعلم الحديث والسنة والأحكام المستنبطة من "عن النبي (ص)"
القرآن والسنة

فعندما ذهب إلى بغداد تعلم علم أهل العراق مثلاً القياس
فهو مأخوذ من العقول.

فبذلك اجتمع عنده علم أهل الحجاز (مكة والمدينة) وعلم أهل
العراق (المعقول العقل مثلاً العقل والقياس)

بعد ذلك عاد مرة أخرى إلى مكة وكان يعطي دروساً في الحرم
وكان يستمع إليه أكابر المشايخ والتقى بالامام أحمد بن
حنبل في ذلك الوقت.

فبذلك اجتمع لديه رؤية الامام مالك والامام أحمد بن حنبل.

وبعد ذلك عاد مرة أخرى إلى بغداد ولكن كانت له طريقة في
الفقه لم يسبق لها أحد لأنه اجتمع عنده علم أهل
العراق وعلم أهل المدينة. (هو عبد مزيج بن المقرئ)

وبعد ذلك ذهب إلى مصر وقصد فيها إلى أن مات سنة ٢٠٤ هـ

أيضاً: الامام الشافعي تعلم اللغة العربية وكان يحفظ القرآن والاحاديث
وكان بجانب حفظه كان يتعلم اللغة العربية لكي يبعد عن
العجمي. وليكن أسلوبه مذهباً واحداً وعنده فصاحة
(عدم الفصحى من الكلام)

* مذاهب الإمام الشافعي :

الإمام الشافعي له مذهبين ← المذهب القديم
← المذهب الجديد

قوله الإمام الشافعي في القديم (مفكرة والعراق افتاداً
أو قولين) ← المذهب القديم (مفكرة والعراق افتاداً
والتصنيفاً) ← المذهب الجديد
قوله الإمام الشافعي في الجديد
← المذهب القديم (مفكرة والعراق افتاداً)
← المذهب الجديد (مفكرة والعراق افتاداً)

* شهاد العلماء عليه :-

الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال لوالده : يا أبت أي
بن كان الشافعي فإن اراك تكثر العباد له
فقال له : يا بني الشافعي كالشمس للدينا وكالعافية للصحة.
فهذه لهاذين من خلف ؟ (أي ليس لها من خلف ولا يتركها)

* أشهر تلاميذ الإمام الشافعي :-

(١) الإمام أبو يعقوب يوسف البويهي.

(٢) الإمام حرملة بن يحيى.

(٣) الإمام إسحاق بن رهاوية.

* مصنفات الإمام الشافعي :-

(١) الفضيلة بن عياض.

(٢) صفان بن عبيدة.

(٣) مسلم بن خالد الزنجي.

الأصول التي اعتمد عليها الإمام الشافعي في مذهبه

١ القرآن الكريم والسنة النبوية المصهرة.

فإذا لم يجد تصويها من الكتاب والسنة فلا تنهب إلى غيرها.

٢ الإجماع

كان يستوف ما هو إجماع الصحابة ، هل هذا الأمر مجمع عليه أم لا فكان يأخذ الإمام الشافعي بالإجماع .

٣ افتاء الصحابة

كان يرى الأمر المجمع عليه بين الصحابة .

٤ كان يتخير قول من أقوال الصحابة عند اختلافهم .

٥ القياس

كان لا يذهب إلى القياس إلا عندما لا يجد في كتاب الله وسنة رسوله الله ولا إجماع ولا افتاء صحابة ريكة .

مصطلحات المذهب الشافعي - ٤ -

١١) لفظ الإمام عندما يذكر في كتب الشافعي المراد بها إمام الحرمين الإمام الجويني.

١٢) لفظ الإمام عندما يذكر في كتب الأصول المراد بها الإمام الرازي.
فخر الدين الرازي.

١٣) الشيخ المراد به شيخ الإسلام زكريا الانصاري.

١٤) الشيخان عندما يطلق في الصحابة المراد أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب.

١٥) الشيخان عندما يطلق في كتب الحديث المراد البخاري ومسلم.

١٦) الشيخات عندما يطلقوا من مسائل الفقه الشافعي المراد المقصود وكتب الشافعي. الإمام الرافعي والإمام النووي.

١٧) مصطلح الشيوخ في كتب الشافعي المراد الإمام الرافعي والإمام النووي والإمام السبكي.

[رابعاً] المذهب الحنبلي:

الإمام أحمد بن حنبل

نسبه وتفرغ له: هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني.

ولده: ولد سنة ١٦٤ هـ.

كانت في بلاد تسمى مرو في قارة آسيا.

نشأته: أمه وهما حامل فيه هاجرت به إلى بغداد.

هو نشأ يتيماً لأن والده وهو من الثلاثين من عمره توفي وكان الإمام أحمد بن حنبل في ذلك الوقت عنده ٣ سنين ولكن اهتمت به والدته وكانت تدفعه دائماً إلى العلاء والتمت بتعليمه ووفقته للقرآن فكان يقض أكثر الأوقات في الكتيب فكان يتعلم القرات واللغة العربية والخوارصف والأحاديث.

وكان حسن الخلق ولسانه مستقيماً وكان محل ثقة لكثير من الناس.

* أهم شيوخ الإمام أحمد بن حنبل:

- ١) هشيم بن بشير.
- ٢) الإمام الشافعي.
- ٣) الإمام أبو يوسف يعقوب بن زكريا الأنصاري.

- ١) ابتداء الإثنية - صالح وعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل.
- ٢) الأمام الأثرم.
- ٣) الأمام أحمد بن الحجاج المعروف بالمعنوي.

الأصول التي اعتمد عليها الأمام أحمد بن حنبل:

- ١) القرآن الكريم.
- ٢) السنة النبوية المفردة.

فإذا وجد الدليل فيهما لم ينقل إلى غيرهما.

- ٣) إفتاء الصحابة.
- ٤) ما اتفق عليه الصحابة.

٥) ما اختلف فيه الصحابة كان يستخير قوله من أئمة أهل العلم.

- ٦) الأمام أحمد كان يأخذ بالكثير المرسل والكثير الضعيف.
- ٧) إذا لم يوجد غيره ما دام غير مخالف لنفسه.

٨) القياس

إذا لم يوجد نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو إفتاء الصحابة أو اختلافهم فكان يرجع للقياس.

* وكان لا يأخذ بالإجماع إلا ما كان معلوماً من الدين بالضرورة مثل تحريم الخمر ونزف المرأة.

لذلك لم نذكر الإجماع من ضمن الأصول التي اعتمد عليها الأمام أحمد بن حنبل.

مصطلحات المذهب الحنبلي -

١* لفظ لا يصلح أو لا ينبغي - يدل على التحريم أو الكراهة ومنه الجواز.

٢ مصطلح لا بأس به - الاباحة.

٣ مصطلح لا اتهم به أو لا اشبه عليه - يدل على توقفه في المسألة فكان لا يفتى فيها بالكل أو الكراهة.

٤ الأحب إلى كذا - يدل على أنه مسحب عنه "الاستحباب"

٥ مصطلح الأصح / الظاهر / المشهور / المذهب - يدل على القول الرابع وقوة القول في المسألة عندهم للدلالة على قوة الرأي وترجيحه.

٦ الشرح - يقصد به الشرح الكبير لابن قدامي على المقنع.

٧ الفتاوى - يقصد بها فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.

أهميات الكتب لكل مذهب

← مصادر البحث في الفقه المقارن →

أولاً: كتب الفقه المقارن :-

* كتب الفقه المقارن في المذهب الحنفي :-

- ١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني.
- ٢) حفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي.
- ٣) المبسوط لشمس الأئمة السرخسي.

* كتب الفقه المقارن في المذهب المالكي :-

- ١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد.
- ٢) غيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمازيغ لابن القصار.
- ٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للعاضد عبد الوهاب المالكي.

* كتب الفقه المقارن في المذهب الشافعي :-

- ١) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي.
- ٢) بحر المذهب للرويان.
- ٣) المجموع شرح المذهب للنووي.

* كتب الفقه المقارن في المذهب الحنبلي :-

- ١) المغني لابن قدامة المقدسي.
- ٢) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي.
- ٣) كشف القناع على متن الإقناع للبهوي.

MITKEES

نقطة مهمة: لازم نأخذ كل مذهب من كتب المذهب الخاصة به.
 "مبذع من نروح نأخذ قول الحنفية من كتب الشافعية مثلاً"

ثانياً: كتب آيات الأحكام (التفسير)

(*) كتب آيات الأحكام عند الحنفية :-
 ① أحكام القرآن للإمام أبي بكر الجصاص .

(*) كتب آيات الأحكام عند المالكية :-
 ① الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .
 ② أحكام القرآن لابن العزبي .

(*) كتب آيات الأحكام عند الشافعية :-
 ① أحكام القرآن للكي الهراسي .
 ② أحكام القرآن للإمام الشافعي .
 ③ مفاتيح الغيب للرازي .

(*) كتب آيات الأحكام عند الحنابلة :-
 ① فقه آيات الأحكام من كتاب البصير لابن مفلح الحنبلي .
 ② تفسير زاد المسير لابن الجوزي الحنبلي .

مثلاً: استدله أبو حنيفة ثم قول كذا من القرآن بآية كذا
 فهذه الآية لابد من ذكر وجه الدلالة

فوجه الدلالة ده مش بنوع نجيبه من الكتاب بله بنوع لكتبه
 التفاسير ونطلع فيها وجه الدلالة الخاصه بآية كذا
 من الكتاب الخاص بالمرزب .

مثلاً: القول للمرزب الحنك ويستدل بآية من القرآن فقالان نجيب وجه
 الدلالة من الآية فنذهب لكتب التفسير للمرزب الحنك . ومنفعش نزل
 مثلاً لكتب تفاسير المرزب المالك ونستدل في

ثالثاً: كتب أحاديث الأحكام :-

* كتب أحاديث الأحكام عند الحنفية :-

- 1 شرح معاني الآثار للطحاوي.
- 2 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني.

* كتب أحاديث الأحكام عند المالكية :-

- 1 المنتقى شرح الموطأ للباهي.
- 2 الاستذكار للقاضي.

* كتب أحاديث الأحكام عند الشافعية :-

- 1 أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن رقيق العبيد.
- 2 ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقاسمي.

* كتب أحاديث الأحكام عند الحنابلة :-

- 1 المحرر في الحديث لابن عبد الهادي.
- 2 السنن والأحكام عن المصنف عليه الصلاة والسلام للإمام هنيئ الدين المقدسي.

والرفع كذلك أيضاً بالنسبة لكتب الأحاديث
فعندما تكون نسبتك للمذهب حديث صحيح أو أقرمت الآثار فلا بد
أن يكون له وجه دلالة ووجه الدلالة يتأخذ من كتب الأحاديث
الخاصة بالمذهب نفسه.

* إنما لو عذرت دليلك المعقول أو القياس فمن الممكن أن تأخذ من أي مكان
سواء كتب الفقه أو كتب التفسير أو كتب الأحاديث .
فنستخرج المعقول والقياس من الكتب المعتمدة من الكل .

نقطة مهمة

تم بحمد الله